

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 264/2530 บริษัท ไทย เซ โรแกรฟฟิคซิสเต็มส์ จำกัด ฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยา กลการ อิม
พอร์ต เอ็กซ์พอร์ต กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1088

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 66, มาตรา 180

ในชั้นยื่นคำฟ้อง แม้ทนายความ ซึ่ง อ.เป็นผู้แต่งตั้งให้เป็นทนายความของโจทก์จะได้ลงชื่อในคำฟ้องในฐานะโจทก์ โดยโจทก์มิได้มอบอำนาจให้ อ.ฟ้องจำเลยและดำเนินคดีแทนโจทก์ก็ตาม แต่เมื่อศาลชั้นต้นได้ตรวจและมีคำสั่งรับฟ้องของโจทก์ไว้ และจำเลยได้ยื่นคำให้การแล้ว ซึ่งเป็นกรณีล่วงเลยชั้นตรวจรับฟ้อง จึงนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 มาใช้บังคับไม่ได้ เมื่อไม่มีการชี้สองสถาน โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องก่อนสืบวันพยานโจทก์เป็นว่ามอบอำนาจให้ อ.เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ ศาลย่อมมีอำนาจอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้ ซึ่งมีผลทำให้ฟ้องที่ไม่สมบูรณ์กลับเป็นฟ้องที่สมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 66 ซึ่งให้อำนาจศาลไว้ว่าถ้ามีผู้อ้างว่าเป็นผู้แทนของนิติบุคคลเมื่อศาลเห็นสมควรก็สอบสวนได้เป็นอำนาจที่กฎหมายให้ไว้แก่ศาลโดยกว้างขวางเมื่อใดศาลเห็นว่าผู้นั้นไม่มีอำนาจดังที่

อ้างหรืออำนาจปกครอง ศาลย่อมมีอำนาจยกฟ้อง หรือมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

การที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบได้เข้าทำสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์ในนามของห้างจำเลยที่ 1 โดยลงชื่อตนเองและประทับตราของห้างจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าเป็นการสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของจำเลยที่ 1 แล้ว ส่วนห้างจำเลยที่ 1 นั้น ได้ยอมชำระเงินค่าเช่าซื้อให้โจทก์ถึง 4 งวดโดยมิได้ทวงคืนแต่ประการใด จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อต่อโจทก์ เมื่อห้างจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อ จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์เป็นการส่วนตัวตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1088.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยขอให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 21,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายวันละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าซื้อคืนโจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าซื้อในสภาพที่เรียบร้อย หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้ราคาเป็นเงิน 44,174.40 บาท

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นเพียงหุ้นส่วนของจำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 เช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารตามฟ้อง จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าซื้อคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย แต่ทั้งนี้ค่าเสียหายต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อที่จำเลยยังค้างชำระโจทก์อยู่ คือ 44,172 บาท ถ้าหากจำเลยทั้งสองไม่สามารถส่งคืนเครื่องถ่ายเอกสารให้แก่โจทก์ได้ก็ให้ชดเชยราคาเป็นเงิน 44,174 บาท และให้จำเลยทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,000 บาท แทนโจทก์ด้วย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ปัญหาที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์มอบอำนาจให้นางสาว ھرรษา สังวสันต์ เป็นผู้มียอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์แต่ในคำฟ้องและในใบแต่งทนายความของโจทก์ กลับมีชื่อนายอุดมฟูเจริญ เป็นผู้รับมอบอำนาจและเป็นผู้ลงชื่อในใบแต่งทนายความศาลรับฟ้องของโจทก์ไว้เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 เพราะเป็นคำฟ้องที่ไม่มีลายมือชื่อโจทก์ และโจทก์ขอแก้ไขฟ้องเมื่อล่วงเลยชั้นตรวจคำฟ้องแล้ว ศาลไม่มีอำนาจอนุญาต ต้องยกฟ้องนั้น เห็นว่าศาลชั้นต้นได้ตรวจและมีคำสั่งรับฟ้องของโจทก์ไว้ และจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำให้การแล้วซึ่งเป็นกรณีล่วงเลยชั้นตรวจฟ้อง จึงจะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 มาใช้บังคับไม่ได้คดีนี้ไม่มีการนัดชี้สองสถาน โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลจึงมีอำนาจอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้ ส่วนบทกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในกรณีนี้ได้แก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 66 ซึ่งให้อำนาจศาลไว้ว่า ถ้ามีผู้อ้างว่าเป็นผู้แทนของ

นิติบุคคลเมื่อศาลเห็นสมควรก็สอบสวนได้ เป็นอำนาจที่กฎหมายให้ไว้แก่ศาลโดยกว้างขวางเมื่อใดศาลเห็นว่าผู้นั้นไม่มีอำนาจดังที่อ้างหรืออำนาจบกพร่อง ศาลมีอำนาจยกฟ้อง หรือมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในกรณีนี้แม้ในชั้นยื่นคำฟ้อง นายวิศณุ ศิริจันทร์ ซึ่งนายอุดม พู่เจริญแต่งตั้งให้เป็นทนายความของโจทก์จะได้ลงชื่อในคำฟ้องในฐานะโจทก์ โดยโจทก์มิได้มอบอำนาจให้นายอุดมฟ้องจำเลยและดำเนินคดีแทนโจทก์ก็ตาม แต่ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 ศาลชั้นต้นตรวจพบว่าโจทก์มิได้มอบอำนาจให้นายอุดมฟ้องและดำเนินคดีแก่จำเลย จึงมีคำสั่งให้โจทก์ส่งหนังสือมอบอำนาจที่มอบอำนาจให้นายอุดมต่อศาล แสดงให้เห็นว่าศาลชั้นต้นเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องให้ฟ้องสมบูรณ์ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นและต่อมาโจทก์ก็ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเป็นว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายอุดมเป็นผู้มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแก่จำเลยแทนโจทก์ พร้อมทั้งส่งหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมายเลข 2 ต่อศาลชั้นต้นด้วย ปรากฏตามคำร้องแก้ไขคำฟ้องของโจทก์ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2526 ศาลชั้นต้นส่งสำเนาคำร้องดังกล่าวให้จำเลยแล้ว จำเลยแถลงไม่ค้านศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้ตามคำร้อง ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 9 มีนาคม 2526 ดังนี้ จึงทำให้ฟ้องที่ไม่สมบูรณ์กลับเป็นฟ้องที่สมบูรณ์มาแต่เริ่มแรกฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อนี้น่าฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาเช่าซื้อที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 4 ได้ระบุข้อความไว้ตอนต้นชัดเจนว่าสัญญาดังกล่าวทำกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 พร้อมกับระบุเลขทะเบียนการค้าของจำเลยที่ 1 ไว้ด้วยและตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของจำเลยที่ 1 เอกสารหมายเลข 3 ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแต่จำเลยที่ 2 ก็มีอำนาจส่งจ่ายเงินในนามของจำเลยที่ 1 ได้โดยมีนายประกิจ แซ่จั่ว หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1

ลงชื่อร่วมด้วยจะเห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนที่สำคัญคนหนึ่งของจำเลยที่ 1 มิฉะนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่น ๆ ก็ไม่ให้อำนาจเป็นผู้ร่วมควบคุมการเงินของจำเลยที่ 1 ดังนั้นการที่จำเลยที่ 2 ลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 4 พร้อมประทับตราของจำเลยที่ 1 ซึ่งแม้จะไม่ได้จดทะเบียนไว้ว่าในการกระทำการใด ๆ ให้มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 จะต้องลงลายมือชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและประทับตราของจำเลยที่ 1 เป็นสำคัญก็ตาม แต่จำเลยทั้งสองก็มีได้คัดค้านว่าตราที่ประทับไว้ตรงลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 นั้นมิใช่ตราของจำเลยที่ 1 จึงแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ได้ลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 4 ในนามของจำเลยที่ 1 นั้นเอง นอกจากนี้ยังปรากฏต่อมาว่าหลังจากทำสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 4 แล้ว ได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์อีกถึง 4 งวด โดยไม่ปรากฏว่านายประกิจ แซ่จิว หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ท้วงติงแต่ประการใดจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อต่อโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1088 บัญญัติไว้ว่า ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบผู้ใดสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน ท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบผู้ใดสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน ท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนนั้นโดยไม่จำกัดจำนวน ดังนั้นในการที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบได้เข้าทำสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์ในนามของจำเลยที่ 1 โดยลงชื่อตนเองและประทับตราของจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าเป็นการสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์เป็นส่วนตัวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวข้างต้น.....'

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ